

TRIBUNALE DI MACERATA – SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Procedura esecutiva immobiliare n. 1/2022 R.G.E.

ISTANZA URGENTE DI SOSPENSIONE E VERIFICA DELL'OGGETTO DELLA VENDITA

La presente istanza è proposta da Mobilcom S.r.l. in qualità di debitore esecutato, al fine di ottenere la sospensione delle operazioni di vendita e la verifica della corretta titolarità dei diritti reali oggetto di pignoramento.

Premesso che:

- La vendita è fissata per il 21 gennaio 2026 e i beni sono indicati come piena proprietà per 1/1.
- L'atto di provenienza evidenzia che alcuni beni sono stati acquistati in nuda proprietà con usufrutto a favore di Marinelli Giuseppina.
- La perizia menziona la presenza della stessa Marinelli senza chiarire l'estinzione dell'usufrutto.
- Il giudice ha già rilevato criticità sulla continuità delle trascrizioni.
- Il credito è stato oggetto di più cessioni fino a DEX S.r.l., con necessità di verifica della legittimazione.

Si osserva che:

La procedura presenta incertezze sull'oggetto della vendita, in quanto viene trattata come piena proprietà senza prova certa dell'estinzione dell'usufrutto, con possibile errore nella determinazione del diritto trasferibile.

Tutto ciò premesso, si chiede:

1. Sospensione urgente della vendita.
2. Verifica notarile completa della titolarità e continuità delle trascrizioni.
3. Prova della legittimazione del creditore attuale.
4. Integrazione della perizia.
5. Eventuale improcedibilità o revisione dei lotti.

DOCUMENTI DA ALLEGARE:

- Atto di pignoramento
- Avviso di vendita
- Perizia estimativa
- Atto di provenienza 2006
- Documenti usufrutto Marinelli
- Ordinanza G.E.

- Cessione credito S3/DEX
- Contratto cessione
- Raccomandata S3
- Visura ipotecaria
- Relazione notarile (se disponibile)